

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1497/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ราชันต์ หรือ ราชันย์ ดาวจรัส กับ
พวก รวม 3 คน

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 195, มาตรา 216, มาตรา 225

ป.วิ.พ. มาตรา 249

พ.ร.บ.ระงับการนับเวลาราชการทวิคูณในระหว่างเวลา ประกาศใช้กฎอัยการศึกของ
คณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 มาตรา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามกระทำความผิดฐาน ร่วมกันผลิตเฮโรอีนและมี
เฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอีน จำเลยมิได้อุทธรณ์ว่า
ตน มิได้แบ่งบรรจุเฮโรอีนการที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าพยานโจทก์ไม่มีโอกาสมองเห็น
การกระทำของจำเลยที่ 1 พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 แบ่ง
บรรจุเฮโรอีนและจำหน่ายเฮโรอีน จำเลยที่ 1 คงมีความผิดเพียงมีเฮโรอีนไว้ในความ
ครอบครองเพื่อเสพสถานเดียว จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่มีได้ว่ากล่าวกันมา
ในศาลอุทธรณ์และเป็นข้อเท็จจริงที่ยุติแล้ว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย.

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามกระทำความผิดฐาน ร่วมกันผลิตเฮโรอีนและมี
เฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอีน จำเลยมิได้อุทธรณ์ว่า

ตน มิได้แบ่งบรรจุเฮโรอินการที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าพยานโจทก์ไม่มีโอกาสมองเห็น การกระทำของจำเลยที่ 1 พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 แบ่ง บรรจุเฮโรอินและจำหน่ายเฮโรอิน จำเลยที่ 1 คงมีความผิดเพียงมีเฮโรอินไว้ในความ ครอบครองเพื่อเสพสถานเดียว จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่มีได้ว่ากล่าวกันมา ในศาลอุทธรณ์และเป็นข้อเท็จจริงที่ยุติแล้ว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย.

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง คล้ายแก้ว-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ